

[기출][2][2012-1-1]특별노사합의를 통한 고정상여금 미지급 결정의 효력 및 조합원 개별 동의를 필요성 여부

【문제 1】 A 회사와 A 회사의 노동조합(이하 "A 노동조합"이라고 한다) 사이에 체결된 "2010 년도 단체협약"(만료일 : 2011. 12. 31.)에 따르면, 짝수 월(2 월, 4 월, 6 월, 8 월, 10 월, 12 월)의 25 일에 월 기본급의 100%에 해당하는 고정상여금이 근로자에게 지급된다. 세계적인 금융위기 이후 계속된 경기불황으로 부도의 위기에 처하게 된 A 회사는 경영난의 타개와 근로자들의 잦은 결근의 방지를 위하여 A 노동조합과 5 차례에 걸쳐 특별교섭을 행하였고, 그 결과 2010 년 12 월 28 일에 "2010 년도 특별노사합의"가 성립하였다. "2010 년도 특별노사합의"의 내용은 다음과 같다.

- 제 1 조 : 경영 정상화를 위하여 2010 년도 12 월 고정상여금과 2011 년도 2 월, 4 월 및 6 월 고정상여금은 이를 지급하지 않고, 이후 고정상여금의 지급 여부와 그 시기는 회사와 노동조합이 별도로 합의한다.
- 제 2 조 : 상습적인 무단결근의 방지를 위하여 무단결근에 따른 면직기준을 "월 7 일 이상"에서 "월 5 일 이상"으로 한다.
- 제 3 조 : 이 특별노사합의의 내용과 상충되는 2010 년도 단체협약의 부분은 무효로 한다.

이와 관련하여 다음 물음에 답하시오. (50 점)

(물음 1) A 노동조합의 조합원인 근로자 甲은 "2010 년도 특별노사합의" 제 1 조는 조합원들로부터 개별적인 동의를 받지 않은 것으로서 무효이므로, A 회사는 2010 년도 12 월 고정상여금과 2011 년도 2 월, 4 월 및 6 월 고정상여금을 자신에게 지급하여야 한다고 주장한다. 근로자 甲의 주장이 타당한지 여부를 논하시오. (25 점)